

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 4 dhoulhajja 1420 – 10 mars 2000

143^{ème} année

N° 20

Sommaire

Lois

Loi n° 2000-25 du 6 mars 2000 , portant ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine.....	599
Loi n° 2000-26 du 6 mars 2000 , portant ratification d'un échange de lettres en date des 27 septembre et 28 octobre 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique, relatif à l'octroi de deux prêts pour le financement d'importations de produits agricoles Américains.....	599
Loi n° 2000-27 du 6 mars 2000 , portant approbation de la convention de prêt, conclue le 25 janvier 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social pour la contribution au financement du projet des barrages Kébir et Moula.....	599
Loi n° 2000-28 du 6 mars 2000 , portant approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché international de l'Euro, objet des accords conclus le 3 août 1999, entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers.....	599
Loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 , modifiant et complétant la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués.....	600
Loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 , modifiant et complétant la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués.....	600
Loi n° 2000-31 du 6 mars 2000 , portant règlement du budget pour la gestion 1997.....	601
Loi n° 99-93 du 17 août 1999 , portant promulgation du code des hydrocarbures (rectificatif).....	610

Décrets et Arrêtés

Ministère des Communications

Nomination de directeurs généraux.....	610
--	-----

Ministère de l'Industrie

Arrêté du ministre de l'industrie du 22 février 2000, portant approbation du cahier des charges relatif aux critères d'agrément des organismes de contrôle technique.....	611
Nomination des membres du conseil national de l'énergie	615
Liste des agents à promouvoir au choix au grade de secrétaire dactylographe	616

Ministère de l'Équipement et de l'Habitat

Nomination d'un urbaniste en chef	616
Nomination d'ingénieurs en chef	616

Ministère du Développement Economique

Nomination d'un administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie des transports par pipe lines au sahara	616
--	-----

Ministère de l'Éducation

Arrêté du ministre de l'éducation du 24 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques	616
Arrêté du ministre de l'éducation du 24 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement	618
Arrêté du ministre de l'éducation du 24 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossier pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement	619

Loi n° 2000-25 du 6 mars 2000, portant ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale, conclue entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifiée, la convention d'entraide judiciaire en matière pénale, annexée à la présente loi et conclue à Beijing le 30 novembre 1999, entre la République Tunisienne et la République Populaire de Chine.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 mars 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mars 2000.

Loi n° 2000-26 du 6 mars 2000, portant ratification d'un échange de lettres en date des 27 septembre et 28 octobre 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique, relatif à l'octroi de deux prêts pour le financement d'importations de produits agricoles Américains (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est ratifié, l'échange de lettres en date des 27 septembre et 28 octobre 1999, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des Etats Unis d'Amérique, annexé à la présente loi, relatif à l'octroi d'un prêt "GSM 102" jusqu'à concurrence d'un montant de dix millions (10.000.000) de dollars US, et d'un prêt "GSM 103" jusqu'à concurrence de quarante millions (40.000.000) de dollars US, à conclure par la banque centrale de Tunisie pour le compte de l'Etat tunisien pour le financement d'importations de produits agricoles américains.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 mars 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mars 2000.

Loi n° 2000-27 du 6 mars 2000, portant approbation de la convention de prêt, conclue le 25 janvier 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social pour la contribution au financement du projet des barrages Kébir et Moula (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la convention de prêt annexée à la présente loi, conclue à Tunis, le 25 janvier 2000, entre le gouvernement de la République Tunisienne et le fonds arabe de développement économique et social et relative à l'octroi à l'Etat tunisien d'un prêt d'un montant de vingt huit millions (28.000.000) de dinars koweïtiens pour la contribution au financement du projet des barrages Kébir et Moula.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 mars 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mars 2000.

Loi n° 2000-28 du 6 mars 2000, portant approbation de la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché international de l'Euro, objet des accords conclus le 3 août 1999, entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers (1).

Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article unique - Est approuvée, la rétrocession à l'Etat de l'emprunt obligataire émis sur le marché international de l'Euro d'un montant de deux cent vingt cinq millions (225.000.000) d'Euros, objet des accords annexés à la présente loi et conclus le 3 août 1999, entre la banque centrale de Tunisie et un groupe d'établissements financiers étrangers.

L'Etat remboursera le prêt susvisé dans les conditions énoncées dans lesdits accords.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 mars 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mars 2000.

Loi n° 2000-29 du 6 mars 2000, modifiant et complétant la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Le point 7 de l'article 2 de la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués est modifié et complété comme suit :

7°) (nouveau) : d'appliquer la réforme agraire dans les terres sises à l'intérieur des périmètres d'irrigation de la basse vallée de la Madjerda,

8°) de réaliser les opérations d'aménagement foncier dans les périmètres irrigués équipés par les privés,

9°) de réaliser les opérations d'aménagement foncier dans les périmètres en sec à potentialités agronomiques importantes,

10°) d'assurer le suivi de la mise en valeur dans les périmètres publics irrigués,

11°) de réaliser toute mission visant l'appui des structures foncières agricoles qui peut lui être confiée par l'Etat.

Art. 2. - Il est ajouté à la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 susvisée deux article 2 bis et 14 bis ainsi libellés :

Article 2 bis. - Toute cession avec ou sans contrepartie d'immeubles sis à l'intérieur des zones d'intervention de l'agence foncière agricole est soumise à une autorisation préalable du gouverneur de la région où se trouve l'immeuble objet de la cession conformément au décret du 4 juin 1957 relatif aux opérations immobilières.

Article 14 bis. - Les opérations d'aménagement foncier prévues par l'article 2-8° et 9° de la présente loi sont effectuées dans le cadre de périmètres d'intervention foncière agricole créés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole, et ce, sur demande de la majorité des propriétaires de superficies représentant au moins la moitié de la superficie des périmètres irrigués équipés par les privés et 75% de la superficie des périmètres en sec à potentialités agronomiques importantes.

Toutefois, l'agence peut prendre l'initiative de la réalisation des opérations d'aménagement foncier dans les périmètres en sec à potentialités agricoles importantes, lorsque ces périmètres font l'objet de projets publics de développement.

Ces opérations sont effectuées conformément aux procédures prévues par les articles 13 et 14 de la présente loi.

Art. 3. - L'article 17 de la loi n° 77-17 du 16 mars 1977 susvisée est abrogé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 mars 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mars 2000.

Loi n° 2000-30 du 6 mars 2000, modifiant et complétant la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier - L'article premier, le paragraphe premier de l'article 10 (nouveau), le troisième paragraphe de l'article 16, l'article 18 et l'article 19 de la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, telle que modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Article premier (nouveau). - La présente loi s'applique aux terres agricoles irrigables et dont l'infrastructure hydraulique est réalisée ou réhabilitée et modernisée par l'Etat.

Ces terres sont délimitées en périmètres publics irrigués par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture et après avis de la commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole. Ce décret fixe les limites du périmètre concerné sur une carte dont l'échelle est au moins de 1/50 000.

Article 10. ((nouveau) (paragraphe premier nouveau)). - Nonobstant les dispositions de la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles et en cas de disponibilité de tels immeubles dans un périmètre public irrigué, les parcelles dont la superficie est inférieure au plancher prévue à l'article 8 de la présente loi, peuvent être agrandies en cédant à leurs propriétaires et sur leur demande, des parcelles domaniales agricoles vacantes et réservées à l'échange jusqu'à atteinte de ce plancher.

Article 16 (paragraphe 3 nouveau). - Ces opérations sont complétées par la création et l'aménagement de voies et pistes nécessaires pour la pose des conduites d'irrigation et de drainage, le terrassement et la préparation pour l'exploitation de la terre.

A cet effet, il est mis à la charge des propriétaires concernés une contribution en nature fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture et ne dépassant pas 10% de la terre qu'ils possèdent.

Article 18. (nouveau). - Il est créé une commission nationale consultative de l'aménagement foncier agricole. Sa composition et ses compétences sont fixées par décret.

Article 19. (nouveau). - Les propriétaires des terres agricoles situées à l'intérieur d'un périmètre public irrigué sont tenus de les mettre en valeur par leur équipement à l'irrigation, leur protection contre la stagnation des eaux, par la pratique constante et régulière des cultures irriguées et la réparation et la sauvegarde des équipements hydrauliques se trouvant à l'intérieur de l'exploitation.

Est considérée mise en valeur, toute terre dont les 90% au moins de sa superficie sont irrigués dans un délai de cinq ans à partir de la fourniture de l'eau d'irrigation.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mars 2000.

Les copropriétaires indivis sont solidaires dans l'obligation de mise en valeur des terres qu'ils exploitent à l'intérieur du périmètre concerné.

L'inobservation de cette obligation entraîne, outre les sanctions prévues à l'article 25 de la présente loi, la déchéance du droit à la fourniture de l'eau d'irrigation.

La déchéance est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture notifiée à l'intéressé par voie administrative.

Art. 2. - L'article 10 (nouveau) de la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 susvisée est complété comme suit :

Toutefois, exceptionnellement et en cas d'existence d'améliorations foncières sur les parcelles d'origines non susceptibles d'être agrandies pour atteindre le plancher, l'exploitation individuelle peut y être autorisée.

Art. 3. - Il est ajouté à la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 susvisée un article 7 bis ainsi libellé :

Article 7 bis. - Dans le cas de réhabilitation et de modernisation d'un périmètre public irrigué, il est mis à la charge des propriétaires une contribution financière à cet effet dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 4. - Il est ajouté la loi n° 63-18 du 27 mai 1963 susvisée une section VI ainsi libellée :

Section VI

De la constatation des infractions et des sanctions

Article 23. - La constatation des infractions aux dispositions de la présente loi s'effectue par des procès-verbaux rédigés par les officiers de la police judiciaire visés à l'article 10 du code de procédure pénale et par les agents du ministère de l'agriculture et de l'agence foncière agricole assermentés à ce effet.

Article 24. - Les procès-verbaux rédigés et signés par les agents visés à l'article 23 de la présente loi sont adressés au ministre chargé de l'agriculture qui les transmet au ministère public.

Article 25. - Est puni :

- quiconque qui enfreint les dispositions des articles 2 (nouveau), 4 et du troisième paragraphe (nouveau) de l'article 16 de la présente loi, d'une amende de 500 à 1000 dinars,

- quiconque qui enfreint les dispositions de l'article 19 (nouveau) de la présente loi, d'une amende de cent dinars par an et par hectare ou une fraction d'hectare qui n'est pas mise en valeur.

Art. 5. - La loi n° 58-63 du 11 juin 1958, sur la réforme agraire de la basse vallée de la Mejerda, modifiée par la loi n° 60-6 du 26 juillet 1960 et complétée par la loi n° 86-70 du 19 juillet 1986, est abrogée et remplacée par la présente loi.

Toutefois, les opérations de réforme agraire, à l'exception de l'obligation de mise en valeur, entamées dans la basse vallée de la Mejerda seront achevées conformément aux dispositions prévues par la loi n° 58-63 du 11 juin 1958 susvisée.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 6 mars 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Loi n° 2000-31 du 6 mars 2000, portant règlement du budget pour la gestion 1997 (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Le budget de l'Etat pour la gestion 1997 est réglé ainsi qu'il suit dans les conditions prévues par les articles 44, 45, 46 et 47 de la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget, modifiée par la loi n° 96 - 103 du 25 novembre 1996 et de l'article 7 de la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, modifiée par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996, modifiée par l'article 107 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983.

§ 1- Titre I : Budget ordinaire de l'Etat

1) Le montant des prévisions des ressources ordinaires s'est élevé à	D 4.926.000.000,000
Cependant le montant des recouvrements a été de	D 4.669.997.089,590
La différence par rapport aux prévisions de recettes a été de	D 256.002.910,410
2) Le montant des crédits inscrits au titre des dépenses courantes s'est élevé à	D 4.359.000.000,000
Ils ont été utilisés à concurrence de	D 4.329.334.018,493
Il en résulte un excédent de crédits à annuler de	D 29.665.981,507
Conformément au tableau n° 1 ci-annexé.	

§ 2- Titre II : Budget de développement de l'Etat

- Budget de développement

1) Le montant des prévisions des ressources du titre II s'est élevé à	D 2.590.700.000,000
Cependant le montant des recouvrements a été de	D 2.710.659.467,460
y compris un prélèvement sur les ressources de trésorerie de	D 278.312.677,094
D'où une différence par rapport aux prévisions de	D 119.959.467,460
2) Le montant des crédits inscrits au titre II s'est élevé à	D 3.157.700.000,000
Ils ont été utilisés à concurrence de	D 3.051.322.538,557
Il en résulte un excédent de crédits à annuler de	D 106.377.461,443
Conformément au tableau n° 1 ci-annexé.	

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 2 mars 2000.

- Budget de développement sur ressources extérieures affectées

1) Le montant des prévisions des ressources extérieures affectées s'est élevé à	D 343.353.000,000
Cependant le montant des ressources a été	D 273.742.902,154
La différence par rapport aux prévisions a été de	D 69.610.097,846
2) Le montant des crédits inscrits s'est élevé à	D 343.353.000,000
Ils ont été utilisés à concurrence de	D 273.742.902,154
Il en résulte un excédent de crédits à annuler de	D 69.610.097,846
Conformément au tableau n° 1 ci-annexé.	

§ 3 - Les fonds du trésor

A- Fonds de concours

1) Le montant des recouvrements des ressources des fonds de concours s'est élevé à	D 142.368.902,734
Y compris une somme de D 85.410.589,606 reportée de la gestion 1996	D 85.410.589,606
2) Ces recouvrements n'ont été utilisés qu'à concurrence de	D 49.155.139,444
Il en résulte un excédent de	D 93.213.763,290
cet excédent est reporté à la gestion 1998, conformément au tableau n° 1 ci-annexé.	

B - Fonds spéciaux du trésor

1) Le montant des évaluations des ressources des fonds spéciaux du trésor s'est élevé à	D 323.842.710,000
Le montant des recouvrements a été de	D 521.146.122,176
Y compris une somme de	D 247.577.006,891
reportée de la gestion 1996.	
2) Les crédits inscrits en 1997 au titre des dépenses des fonds spéciaux du trésor se sont élevés à	D 323.842.710,000
Ils ont été utilisés à concurrence de	D 173.848.954,660
Il en résulte un excédent de crédits à annuler de	D 149.993.755,340
3) Par comparaison avec la somme des recouvrements de	D 521.146.122,176
Les paiements effectués se sont élevés à la somme de	D 173.848.954,660
D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de	D 347.297.167,516
Cet excédent est reporté à la gestion 1998, conformément au tableau n° 1 ci-annexé.	

§ 4 - Récapitulation des ressources et des dépenses du budget de l'Etat

Par comparaison avec le montant des recouvrements du budget de l'Etat (Titre I , titre II et fonds spéciaux du trésor) de	D 8.175.545.581,380
Les paiements effectués se sont élevés à	D 7.828.248.413,864
D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de	D 347.297.167,516
Cet excédent est reporté à la gestion 1998 pour les comptes spéciaux du trésor	D 347.297.167,516
conformément au tableau n° 1 ci - annexé .	

§ 5 - Postes diplomatiques et consulaires à l'étranger

1) Le montant des recettes effectives des postes diplomatiques et consulaires à l'étranger pour la gestion 1997 s'est élevé à	D 47.047.929,050
2) Cependant les paiements se sont élevés à	D 46.502.298,857
D'où une différence par rapport aux recettes effectuées de	D 545.630,193
Cet excédent sera affecté au compte permanent des découverts du trésor, conformément au tableau n° 2 ci-annexé.	

Art. 2. - Le budget annexé des communications pour la gestion 1997 est réglé ainsi qu'il suit dans les conditions prévues par les articles 44, 45, 46 et 47 de la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget, modifiée par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 et de l'article 7 de la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, modifiée par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996, modifiée par l'article 107 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983.

§ 1- Titre I (Budget ordinaire)

1) Le montant des prévisions des ressources ordinaires s'est élevé à	D 99.000.000,000
Cependant le montant des recouvrements a été de	D 101.891.200,209
D'où une différence par rapport aux prévisions de	D 2.891.200,209
2) Le montant des crédits inscrits au titre des dépenses courantes s'est élevé à	D 80.000.000,000
Ils n'ont été utilisés qu'à concurrence de la somme de	D 78.509.001,962
Il en résulte un excédent de crédits à annuler de	D 1.490.998,038
conformément au tableau n° 3 ci - annexé .	

§ 2- Titre II (Budget de développement)

1) Le montant des crédits inscrits au titre II s'est élevé à	D 19.000.000,000
Ils n'ont été utilisés qu'à concurrence de	D 16.763.708,498
Il en résulte un excédent de crédits à annuler de	D 2.236.291,502
conformément au tableau n° 3 ci - annexé .	
2) Par comparaison avec le montant des recouvrements du budget annexé des communications (titre I et titre II) de	D 101.891.200,209
Les paiements effectués se sont élevés à	D 95.272.710,460
D'où une différence par rapport aux recouvrements effectués de	D 6.618.489,749
Cet excédent sera affecté au compte permanent des découverts du trésor ,conformément au tableau n° 3 ci - annexé .	

§ 3- Fonds de concours

1) Le montant des recouvrements au titre des ressources des fonds de concours s'est élevé à	D 10.690.206,496
(report de la gestion 1996).	
2) Ces recouvrements ont été utilisés à concurrence de	D 6.049.702,745
Il en résulte un excédent de	D 4.640.503,751
Cet excédent est reporté à la gestion 1998, conformément au tableau n° 3.	

Etablissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat

Art. 3. - Les budgets des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat pour la gestion 1997 sont réglés ainsi qu'il suit dans les conditions prévues par les articles 44, 45, 46 et 47 de la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget, modifiée par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 et de l'article 7 de la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, modifiée par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996, modifiée par l'article 107 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983.

1) Le montant des évaluations des ressources ordinaires des établissements publics dont le budget est rattaché pour ordre au budget de l'Etat s'est élevé à.....	D 325.810.692,081
Cependant le montant des recouvrements a été de .	D 340.097.140,425
D'où une différence par rapport aux prévisions a été de	D 14.286.448,344
2) Le montant des crédits inscrits au titre des dépenses courantes s'est élevé à	D 325.810.692,081
Ces crédits ont été utilisés à concurrence de la somme de	D 298.356.460,751
Il en résulte un excédent de crédits à annuler de	D 27.454.231,330
3) Par comparaison avec la somme des recouvrements de	D 340.097.140,425
Les paiements effectués se sont élevés à	D 298.356.460,751
D'où une différence par rapport aux recouvrements de	D 41.740.679,674
Conformément au tableau n° 4 ci-annexé.	

Etablissement public dont le budget est rattaché pour ordre au budget annexé des communications

Art. 4. - Le budget de l'établissement public dont le budget est rattaché pour ordre au budget annexé des communications pour la gestion 1997 est réglé ainsi qu'il suit dans les conditions prévues par les articles 44,45,46 et 47 de la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget, modifiée par la loi n° 96-103 du 25 novembre 1996 et de l'article 7 de la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, modifiée par la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996, modifiée par l'article 107 de la loi n° 82-91 du 31 décembre 1982, portant loi de finances pour la gestion 1983.

1) Le montant des évaluations des ressources ordinaires de l'établissement public dont le budget est rattaché pour ordre au budget annexé des communications s'est élevé à	D 2.381.000,000
Cependant le montant des recouvrements a été de	D 2.383.195,510
D'où une différence par rapport aux prévisions a été de	D 2.195,510
2) Le montant des crédits inscrits au titre des dépenses courantes s'est élevé à	D 2.381.000,000
Ces crédits ont été utilisés à concurrence de	D 2.289.834,106
Il en résulte un excédent de crédits à annuler de.....	D 91.165,894
3) Par comparaison avec la somme des recouvrements ci-dessus indiquée de	D 2.383.195,510
Les paiements effectués se sont élevés à la somme de	D 2.289.834,106
D'où une différence par rapport aux recouvrements de	D 93.361,404

conformément au tableau n° 5 ci-annexé.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 6 mars 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

TABLEAU N° 1
COMpte DU BUDGET DE L'ETAT POUR LA GESTION 1997

	TITRE I Dépenses sur ressources ordinaires	TITRE II Dépenses sur ressources en capital (6ème, 7ème et 8ème partie)	Dépenses sur ressources extérieures affectées	FONDS DU TRESOR: Fonds spéciaux du trésor	total	FONDS DU TRESOR: Fonds de concours
RECETTES						
Les prévisions des ressources selevaient à	4 926 000 000,000	2 590 700 000,000	343 353 000,000	323 842 710,000	8 183 895 710,000	142 368 902,734
Les recouvrements de l'année ont été de	4 669 997 089,590	(1) 2 710 659 467,460	273 742 902,154	521 146 122,176	8 175 545 581,176	142 368 902,734
Soit une plus ou moins-value de recettes de	- 256 002 910,410	+ 119 959 467,460	- 69 610 097,846	+ 197 303 412,176	- 8 350 128,620	-
DEPENSES						
Les prévisions de dépenses selevaient à	4 359 000 000,000	3 157 700 000,000	343 353 000,000	323 842 710,000	8 183 895 710,000	142 368 902,734
Les recouvrements de l'année ont été de	4 329 334 018,493	3 051 322 534,557	273 742 902,154	173 848 954,660	7 828 248 413,864	49 155 139,444
Les paiements ont été inférieurs aux prévisions de	29 665 981,507	106 377 461,443	69 610 097,846	149 993 755,340	355 647 296,136	93 213 763,290
RECAPITULATIONS						
Recouvrements de l'année	4 669 997 089,590	2 710 659 467,460	273 742 902,154	521 146 122,176	8 175 545 581,380	142 368 902,734
Dépenses de l'année	4 329 334 018,493	3 051 322 538,557	273 742 902,154	173 848 954,660	7 828 248 413,864	49 155 139,444
Excédents de la gestion	+ 340 663 071,097	- 340 663 071,097	-	+ 347 297 167,516	+ 347 297 167,516	93 213 763,290

(1) y compris une somme de D 278.312.677,094 prélevée sur les ressources du trésor.

TABLEAU N°2

POSTES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES A L'ETRANGER (TITRE I)

GESTION 1997

Dinars

Crédits ouverts	Modifications	Crédits définitifs	Recettes effectives	Dépenses effectives	EXCEDENTS	
					+	-
43 302 029,000	3 745 900,050	47 047 929,050	47 047 929,050	46 502 298,857	545 630,193	-

TABLEAU N° 3

COMPTE DU BUDGET ANNEXE DES COMMUNICATIONS
GESTION 1997

Dinars

	TITRE I Dépenses sur re- sources du titre I	Dépenses en capital	Total	Fonds de concours
RECETTES				
Les prévisions des ressources s'élevaient à.....	99.000.000,000		99.000.000,000	10.690.206,496
Les recouvrements de l'année ont été de	101.891.200,209		101.891.200,209	10.690.206,496
Soit une plus ou moins- value de recettes de	+ 2.891.200,209		+ 2.891.200,209	-
DEPENSES				
Les prévisions de dépenses s'élevaient à	80.000.000,000	19.000.000,000	99.000.000,000	10.690.206,496
Les paiements de l'année ont été de	78.509.001,962	16.763.708,498	95.272.710,460	6.049.702,745
Les paiements ont été inférieurs aux prévisions de.....	1.490.998,038	2.236.291,502	3.727.289,540	4.640.503,751
RECAPITULATIONS				
Recouvrements de l'année.....			101.891.200,209	10.690.206,496
Dépenses de l'année.....			95.272.710,460	6.049.702,496
Excédents de la gestion.....			+6.618.489,749	4.640.503,751

TABLEAU N° 4

Dinars

TABLEAU N° 5
 COMPTE DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DONT LE BUDGET EST RATTACHE POUR ORDRE AU BUDGET ANNEXE
 DES COMMUNICATIONS POUR LA GESTION 1997

Prévisions		Modifications		Prévisions définitives		Recettes effectives	Dépenses effectives	EXCÉDENTS	
Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses			+	-
2.381.000.000	2.381.000.000			2.381.000.000	2.381.000.000	2.383.195.510	2.289.834.106	93.361.404	
				()	()		()		
				Excédents des crédits.....		91.165.894			

Dinars

Loi n° 99-93 du 17 août 1999, portant promulgation du code des hydrocarbures.**I) Au niveau de la loi de promulgation :**

Articles et paragraphes (P)	Au lieu de :	Lire :
Art. 2	<u>son</u> exclues	<u>sont</u> exclues
Art. 4. (p. 1)	concessions <u>d'expiration</u>	concessions <u>d'exploitation</u>
Art. 4. (p. 4)	des règlements <u>prix</u>	des règlements <u>pris</u>

II) Au niveau des articles du code :

Articles et paragraphes	Au lieu de :	Lire :
37.3	...du paragraphe premier du présent code...	...du présent article.
44.1	... au moins douze (12) mois...	...au plus tard douze (12) mois...
62.1 (p.2)	les cas de force de majeur	Les cas de force majeure
93.3	...le complétant et/ou le modifiant...	...les complétant et/ou les modifiant...
98.a	...qui en soit issues...	qui en sont issues
101.1.2 (p.1 et p.2)	...salaire interprofessionnel garanti...	...salaire minimum interprofessionnel garanti.
101.2.3 (al. 5)	...prise...	...prises...
101.3.b	"lors que R"	"pour R"
103.1	...au paragraphe...	...à l'article...
109.2.2	...installés ou mise...	...installés ou mis...
118 (p. 1)	remise en état de site...	...remise en état du site...
126 (al. 3)	...celles de l'impôt...	...celle de l'impôt....

décrets et arrêtés

MINISTERE DES COMMUNICATIONS
NOMINATIONS
Par décret n° 2000-515 du 29 février 2000.

Monsieur Hassoumi Zitoun, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général des radiocommunications au ministère des communications.

Par décret n° 2000-516 du 29 février 2000.

Monsieur Abdellaziz Lassoued, ingénieur général, est chargé des fonctions de directeur général des entreprises publiques, de la statistique et du développement au ministère des communications.

Par décret n° 2000-517 du 29 février 2000.

Monsieur Ammar Louati, inspecteur général des postes, télégraphes et téléphones, est chargé des fonctions de directeur général des techniques de communications au ministère des communications.

Arrêté du ministre de l'industrie du 22 février 2000 portant approbation du cahier des charges relatif aux critères d'agrément des organismes de contrôle technique.

Le ministre de l'industrie,

Vu la loi n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport des hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés.

Vu le décret du 25 octobre 1932, portant règlement sur les appareils à vapeur à terre, tel que modifié par le décret du 8 décembre 1955.

Vu le décret du 12 juillet 1956, portant règlement pour les appareils à pression de gaz.

Vu le décret n° 62-129 du 18 avril 1962, relatif aux prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et notamment son titre II.

Vu le décret n° 75-503 du 28 juillet 1975, portant règlement des mesures de protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques.

Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, relatif à la relation entre l'administration et ses usagers et notamment ses articles 2 et 3.

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie.

Vu le décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, portant organisation du ministère de l'industrie.

Vu l'arrêté du ministre des travaux publics du 14 décembre 1956, réglementant les appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

Vu l'arrêté du ministre des travaux publics du 24 mai 1957, réglementant les appareils à vapeur et à pression de gaz, le soudure à bords fondus sur fer ou acier.

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 août 1985, portant homologation des normes tunisiennes relatives à la sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisation.

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 janvier 1986, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux ascenseurs et aux montes-charges.

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et du commerce du 9 septembre 1987, portant homologation de la norme tunisienne relative à la sécurité des ouvrages de transport des hydrocarbures liquides par canalisation.

Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 12 novembre 1991, portant homologation de la norme tunisienne relative aux règles d'installation des appareils et équipements fonctionnant au gaz naturel.

Arrête :

Article premier. - Sont fixés par le cahier des charges annexé au présent arrêté, les critères d'agrément des organismes de contrôle technique.

Art. 2 - L'agrément des organismes de contrôle technique est accordé, pour chacune des catégories énumérées à l'article 3 du présent arrêté, par arrêté du ministre de l'industrie pour une durée de trois ans, renouvelable dans les mêmes formes et conditions de son obtention et sur avis motivé de la commission des agréments citée à l'article 4 du présent arrêté.

TITRE 1 : Catégories d'agréments

Art. 3 - Les catégories d'agréments sont au nombre de sept (7) :

A : Les catégories du contrôle officiel

Ce type de contrôle concerne :

A1 : les appareils à vapeur.

A2 : les appareils à pression de gaz.

A3 : les ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisation.

B : Les catégories du contrôle réglementaire préalable ou périodique.

Ce type de contrôle concerne :

B1 : les installations de gaz dans les domaines industriels.

B2 : les installations électriques dans les domaines industriels.

B3 : Les appareils de levage et les ascenseurs.

B4 : les ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides par canalisation.

TITRE II : Commission des agréments

Art. 4 - Le ministre de l'industrie ou son représentant préside la commission des agréments chargée de l'examen des demandes des organismes concernés par l'exercice du contrôle technique.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la sécurité qui procède à :

- l'étude des dossiers d'agréments présentés par les candidats.

- la convocation des membres aux réunions de la commission.

- la délivrance des agréments après signature.

- la signature des cartes professionnelles des personnes habilitées à effectuer les contrôles.

La commission des agréments est composée comme suit:

- président : le ministre de l'industrie ou son représentant.

- membres :
- un représentant de la direction générale de l'industrie.
- un représentant de la direction générale de l'énergie.
- un représentant de la direction générale des mines.
- un représentant de la direction générale de l'agro-alimentaire.

- un représentant de la direction de la sécurité.

Le président de la commission peut inviter à titre consultatif toute personne compétente dont l'avis est jugé utile pour les travaux de la commission.

Art. 5 - La direction de la sécurité est chargée de l'établissement des agréments, du suivi et de l'assistance des organismes agréés.

TITRE III : Retrait de l'agrément

Art. 6 - L'agrément accordé à l'organisme de contrôle est retiré à titre provisoire, et pour une période de six (6) mois, dans le cas d'une défaillance technique ou administrative ou d'inobservation répétées des exigences requises par le cahier des charges cité à l'article premier du présent arrêté lors de l'exécution des missions de contrôle.

L'agrément est retiré définitivement dans les cas suivants :

- deux (2) retraits provisoires infligés durant la période de validité de l'agrément.
- une faute professionnelle grave ou un manquement à la moralité professionnelle.

Art. 7 - Le ministre de l'industrie prend l'arrêté de retrait, à titre provisoire ou définitif, de l'agrément après avoir pris connaissance de l'avis motivé de la commission d'agrément visée à l'article 4 du présent arrêté, qui invite le premier responsable de l'organisme de contrôle à présenter ses observations à propos des actes qui lui sont reprochés.

L'arrêté de retrait provisoire ou définitif de l'agrément est signifié au premier responsable de l'organisme de contrôle technique dans les vingt jours qui suivent la présentation de ses observations.

TITRE IV : Contrôle en usine

Art. 8 - Les essais et les épreuves officielles en usine des ouvrages à pression de gaz ou à vapeur sont effectués par des contrôleurs habilités par la direction de la sécurité qui peut décider de déléguer des agents pour assister à ces épreuves et les authentifier.

TITRE V : Dispositions transitoires

Art. 9 - Tous les organismes de contrôle exerçant à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté dans l'une des catégories de contrôle citées à l'article 3 du présent arrêté, doivent présenter dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, une demande d'agrément dans les formes et conditions prévues par le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 février 2000.

Le Ministre de l'Industrie

Moncef Ben Abdallah

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

CAHIER DES CHARGES RELATIF AUX CRITERES D'AGREMENT DES ORGANISMES DE CONTROLE TECHNIQUE

CHAPITRE PREMIER

OBJET

Article premier. - Le présent cahier des charges a pour but de fixer les critères généraux d'agrément des organismes de contrôle et de définir les catégories de contrôle, les exigences administratives, les critères d'éligibilité et les procédures d'agrément, la constitution du dossier de la demande d'agrément, les exigences relatives au personnel ainsi que la responsabilité de chacun des intervenants (contrôleurs et responsables).

CHAPITRE II

DOMAINE D'APPLICATION

Art. 2. - Les prescriptions du présent cahier des charges s'appliquent pour les catégories de contrôle régies par les textes réglementaires énumérés ci-dessous :

A : Contrôle officiel

Ce type de contrôle concerne :

* A1: Les appareils à vapeur en vertu du décret du 25 octobre 1932, portant règlement sur les appareils à vapeur, tel que modifié par le décret du 8 décembre 1955.

* A2 : Les appareils à pression de gaz en vertu du :

- décret du 12 juillet 1956, portant règlement pour les appareils à pression de gaz,

- arrêté du ministre des travaux publics du 14 décembre 1956, réglementant les appareils de production, d'emménagement ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous.

* A3 : Les gazoducs en vertu de :

- la loi n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport des hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés,

- l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 15 août 1985, portant homologation des normes tunisiennes relatives à la sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisation.

B : Contrôle réglementaire préalable ou périodique

Ce type de contrôle concerne :

* B1 : Les installations de gaz dans les domaines industriels, en vertu de l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 12 novembre 1991, portant homologation de la norme tunisienne relative aux règles d'installation des appareils et équipements fonctionnant au gaz naturel.

* B2 : Les installations électriques dans les domaines industriels, en vertu du décret n° 75-503 du 28 juillet 1975, portant réglementation des mesures de protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques.

* B3 : Les appareils de levage et les ascenseurs en vertu du :

- décret n° 62-129 du 18 avril 1962, relatif aux prescriptions de sécurité dans l'industrie du bâtiment et notamment son titre II,

- arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 janvier 1986, portant homologation des normes tunisiennes relatives aux ascenseurs et aux montes-charges.

* B4 : Les oléoducs en vertu de l'arrêté des ministres de l'industrie et du commerce du 9 septembre 1987, portant homologation de la norme tunisienne relative à la sécurité des ouvrages de transport des hydrocarbures liquides par canalisation.

CHAPITRE III

ORGANISATION

Section I - Définitions

Art. 3. - Dans les dispositions qui suivent on entend par:

* Contrôle officiel : Le contrôle officiel est un contrôle final de réception ou périodique au cours de l'exploitation des ouvrages à pression de gaz et à vapeur qui a pour objet d'assurer la sécurité des personnes.

Ce type de contrôle est du ressort des autorités compétentes ou des délégués agréés par l'Etat à cet effet.

* Contrôle réglementaire préalable ou périodique : Le contrôle réglementaire est un contrôle préalable à la réception ou périodique au cours de l'exploitation des ouvrages réglementés. Il a pour but d'assurer la conformité de l'exécution et de l'exploitation de ces ouvrages aux normes et textes réglementaires en vigueur.

Ce type de contrôle est du ressort des organismes de contrôle agréés par l'Etat à cet effet.

* Organisme de contrôle : L'organisme de contrôle est un organisme qui procède à l'inspection d'un produit ou d'un équipement et à l'examen de leur conformité aux exigences spécifiques, aux normes et à la réglementation en vigueur.

Section II - Exigences administratives

Art. 4. :

1. Pour la catégorie A : (contrôle officiel)

En plus des conditions énumérées au paragraphe 2 du présent article et requises pour la catégorie B, l'organisme de contrôle sollicitant un agrément pour le contrôle de la catégorie A doit remplir les conditions suivantes :

- avoir exercé au moins durant deux années dans le contrôle réglementaire,
- avoir du personnel qualifié.

2. Pour la catégorie B : (contrôle réglementaire préalable ou périodique)

L'organisme de contrôle doit :

- avoir une structure juridique connue,
- avoir une structure lui permettant de maintenir son aptitude à remplir sa mission technique dans des conditions satisfaisantes,

- définir clairement les domaines techniques que ses services de contrôle peuvent traiter et pour lesquels il est qualifié,

- avoir contracté une assurance en responsabilité civile adéquate, sauf si sa responsabilité est couverte par l'Etat conformément aux lois en vigueur,

- ne pas avoir d'intérêt commercial ou faire partie d'un organisme ayant un intérêt commercial dans le produit, le processus ou le service à contrôler,

- ne pas s'engager ou s'être engagé dans une mission de conseil entrant en conflit avec son rôle d'organisme de contrôle.

Le niveau de qualification des contrôleurs pour chaque catégorie est défini à l'article 17 ci-dessous.

CHAPITRE IV

CRITERES D'ELIGIBILITE

Section I - Procédure d'agrément

Art. 5. - Tout organisme désirant exercer une activité de contrôle officiel et/ou réglementaire doit préalablement solliciter un agrément du ministre de l'industrie.

Art. 6. - L'organisme sollicitant l'agrément doit préciser le domaine du contrôle sollicité et présenter les justifications nécessaires ayant trait aux moyens humains, matériels et financiers dont il dispose. Le dossier d'agrément comporte en particulier :

1/ une note indiquant la nature juridique, les statuts, les noms, adresses et qualités de chacun des administrateurs de l'organisme,

2/ la liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder matériellement aux vérifications avec toutes les justifications permettant d'apprécier, pour chacune d'elles, leurs compétences théorique et pratique ainsi que les références relatives à leurs activités antérieures.

Ces personnes devront être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail.

3/ le bulletin n° 3 de chaque membre du personnel proposé pour le contrôle datant de moins de trois (3) mois à la date de dépôt de la demande d'agrément,

4/ la liste du matériel en sa possession à la date de la demande d'agrément,

5/ un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément aux dispositions du présent cahier des charges,

6/ le manuel qualité,

7/ le manuel des procédures (comportant l'identification et la procédure de gestion du poinçon en cas d'une demande de délégation),

8/ une copie du contrat d'assurance en responsabilité civile.

Section II - Indépendance, impartialité et organisation

Art. 7.

1. L'organisme de contrôle et son personnel ne doivent être soumis à aucune pression commerciale, financière ou autre pouvant influencer leur jugement.

2. L'organisme de contrôle doit être indépendant de toutes les parties engagées. L'organisme de contrôle et son personnel responsable de la réalisation des vérifications ne doivent pas être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l'installateur ou l'utilisateur de l'objet soumis à leur inspection ni le représentant mandaté d'aucune de ces parties.

Art. 8. - Conformément aux dispositions du code pénal, les contrôleurs sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard des autorités administratives ou judiciaires, pour les faits ou renseignements d'ordre technique ou autres dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 9. - L'organisme de contrôle doit avoir un responsable technique, ou une personne qualifiée et expérimentée dans la gestion de l'organisme de contrôle et qui assume l'entière responsabilité de l'exécution des missions de contrôle en conformité avec le présent cahier des charges.

Si l'organisme de contrôle est structuré en plusieurs divisions avec différents domaines d'activités, il doit avoir un responsable technique par division.

Section III - rapport de contrôle

Art. 10. - Les résultats des travaux effectués pour l'organisme de contrôle doivent être consignés dans un rapport remis au client et qui fait apparaître d'une manière claire, précise et sans ambiguïté les résultats des contrôles effectués. Tous les rapports doivent comporter la même identification.

Art. 11. - Tous les rapports doivent être vérifiés et visés par le responsable de l'organisme de contrôle défini à l'article 9 précité.

Art. 12. - Un rapport de contrôle ne peut être corrigé ou complété après sa publication que par un document dûment identifié et faisant référence au document corrigé, par la mention "supplément au rapport de contrôle numéro".

Art. 13. - Tout organisme de contrôle agréé doit présenter au ministère de l'industrie (direction de la sécurité), avant la fin du mois de mars de chaque année, un rapport d'activité relatant les différentes missions de contrôle effectuées au cours de l'année précédente.

CHAPITRE V

HABILITATION DU PERSONNEL DE CONTROLE

Art. 14. - Les opérations de contrôle ne doivent être effectuées que par les contrôleurs reconnus par la direction de la sécurité et disposant de cartes professionnelles selon la liste jointe à l'agrément.

Art. 15. - Les personnes chargées des contrôles doivent impérativement se conformer aux prescriptions de la réglementation en vigueur en matière de sécurité et aux manuels de procédures et de qualité visés à l'article 6 du présent cahier des charges.

Art. 16. - Les personnes chargées des contrôles doivent avoir une qualification technique et professionnelle appropriée, une formation, une expérience et une connaissance satisfaisante leur permettant de mener à bien leurs missions de contrôle. Ils doivent avoir l'aptitude à porter des jugements professionnels sur la conformité aux exigences réglementaires en se basant sur l'examen des résultats, et à émettre les rapports de leur mission de contrôle.

Ces contrôleurs doivent avoir également une connaissance adéquate de l'utilisation des produits ou processus soumis au contrôle et de la technologie de fabrication des produits inspectés.

Ils doivent comprendre l'incidence des déviations détectées sur l'utilisation des produits ou des processus concernés.

Art. 17. - Outre les qualifications professionnelles exigées pour chaque catégorie de contrôle, la personne chargée de procéder aux opérations de contrôle doit :

Pour la catégorie A :

- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale ou d'un diplôme équivalent,

- justifier d'une pratique professionnelle d'au moins deux ans dans le contrôle réglementaire préalable ou périodique et/ou ayant suivi une formation dans le contrôle des ouvrages sous pression,

- jouir de ses droits civiques et ne pas avoir d'antécédents judiciaires.

Pour la catégorie B :

- être titulaire d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale ou d'un diplôme équivalent et justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine ou avoir suivi un cycle de formation dans ce type de contrôle, ou être titulaire d'un diplôme de technicien supérieur (bac + 3) et justifier d'une pratique professionnelle d'au moins trois (3) ans ou avoir suivi un cycle de formation dans le domaine du contrôle sollicité,

- jouir de ses droits civiques et ne pas avoir d'antécédents judiciaires.

A défaut des diplômes exigés pour la catégorie B, les candidats doivent justifier d'une expérience d'au moins dix ans dans le domaine de la catégorie du contrôle sollicitée.

Art. 18. - L'organisme de contrôle doit établir un plan de formation dans les aspects techniques et administratifs du travail dans lequel il est impliqué. Ce plan doit être maintenu continuellement actualisé conformément à sa politique.

La formation exigée doit être en rapport avec l'aptitude, la qualification et l'expérience des personnes concernées.

L'organisme de contrôle doit programmer et organiser des cycles de formation et de recyclage pour chaque membre de son personnel.

Art. 19. - Le personnel procédant au contrôle doit avoir une connaissance approfondie des textes juridiques et réglementaires en vigueur et avoir une idée sur la réglementation étrangère relative au domaine qui le concerne.

A cet effet, l'organisme de contrôle est tenu de disposer d'une banque de données continuellement mise à jour.

Art. 20. - Au cours de la période de validité de l'agrément, les organismes de contrôle ne peuvent apporter de modifications à la liste de leur personnel procédant matériellement aux vérifications, qu'après avoir avisé le ministère de l'industrie et avoir reçu confirmation de son accord.

Art. 21. - Les organismes de contrôle agréés sont tenus d'informer le ministère de l'industrie de tout changement au niveau des administrateurs et des contrôleurs.

CHAPITRE VI

OCTROI RENOUVELLEMENT DE L'AGREMENT

Art. 22. - L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'industrie pour une période de trois ans renouvelable.

Art. 23. - Les décisions d'octroi, de refus ou de renouvellement de l'agrément sont notifiées aux intéressés par voie administrative dans un délai maximum de quatre vingt dix (90) jours à partir de la date de dépôt du dossier d'agrément dûment constitué.

Art. 24 :

1. La demande de renouvellement de l'agrément doit être adressée au ministre de l'industrie au plus tard trois mois avant la fin de sa validité

2. A l'occasion d'une demande de renouvellement de l'agrément, le demandeur doit fournir, en outre des pièces citées à l'article 6 ci-dessus :

- la liste des établissements dans lesquels des contrôles ont été effectués au cours de la période de validité de l'agrément, avec indication de la nature de chaque intervention et des observations auxquelles elles ont donné lieu,

- les pièces justificatives des cycles de formation et de recyclage, prévus à l'article 18 du présent cahier des charges, organisés au profit de son personnel.

Art. 25. - Il pourra être demandé à chaque candidat à l'agrément un ou plusieurs rapports de contrôles effectués dans les établissements figurant au paragraphe 2 de l'article 24 précité.

Certains des rapports ainsi fournis pourront faire l'objet d'un contrôle de conformité sur site.

CHAPITRE VII

CONTROLE OFFICIEL

Art. 26. - L'épreuve hydraulique officielle d'un appareil à pression de gaz ou à vapeur doit être effectuée en présence d'un contrôleur reconnu par la direction de la sécurité après accord de cette dernière sur la demande d'épreuve formulée par le propriétaire de l'appareil, précisant avec détails les circonstances de l'épreuve.

La demande d'épreuve doit porter :

- la signature du contrôleur ayant procédé aux vérifications préalables à l'épreuve,

- la signature du contrôleur proposé pour effectuer l'épreuve et celle du responsable technique prévu à l'article 9 ci-dessus,

- le cachet de l'organisme de contrôle.

Art. 27. - A l'issue de chaque épreuve hydraulique, le contrôleur est tenu d'établir un certificat en quatre exemplaires indiquant les résultats de l'épreuve.

Ce certificat daté et signé par le contrôleur ayant effectué l'épreuve et contre-signé par le responsable technique prévu à l'article 9 du présent cahier des charges, doit être déposé dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours à compter de la date d'épreuve, au ministère de l'industrie (direction de la sécurité) pour signature et enregistrement.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS PARTICULIERES

Art. 28. - Les services compétents du ministère de l'industrie peuvent à tout moment contrôler ou faire contrôler la bonne exécution des missions de contrôle effectuées et procéder à des audits des organismes agréés.

Art. 29. - L'organisme de contrôle est tenu d'informer les services compétents du ministère de l'industrie de toute anomalie ou non conformité constatées sur des ouvrages soumis à leur contrôle, et ce, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours à partir de la date du constat.

Art. 30. - Les autorités compétentes se réservent le droit de faire appel aux organismes de contrôle agréés pour effectuer des contre-visites ou des expertises.

Art. 31. - L'agrément peut être retiré à tout moment par arrêté du ministre de l'industrie et notamment en cas du non respect des articles 7, 8, 14, 15 et 20 ci-dessus.

Le renouvellement de l'agrément peut être également refusé, dans les mêmes conditions, lorsqu'aucune activité n'a été effectuée au cours de la période de validité de l'agrément.

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de l'industrie du 26 février 2000.

Sont nommés membres du conseil national de l'énergie pour une période de trois ans, Mesdames et Messieurs :

- Mohamed Laroussi El Kedhri : représentant le Premier ministre,

- Ibrahim Ben Ali : représentant le ministère de l'intérieur,

- le colonel Abdelmajid Chaâri : représentant le ministère de la défense nationale,

- Mongia Khemiri : représentant le ministère de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,

- Elyes Ben Ameer : représentant le ministère du commerce,

- Moncef Bouden : représentant le ministère des finances,

- Abdelaziz Rassaâ : représentant le ministère de l'industrie,

- Mahmoud Ben Fadhel : représentant le ministère du transport,

- Kamel Bouraoui : représentant le ministère de l'équipement et de l'habitat,

- Habib Dimassi : représentant le ministère de l'environnement et de l'aménagement du territoire,

- Slim Belkahia : représentant le ministère du développement économique,

- Hatem Zaouia : représentant le secrétariat d'Etat de la recherche scientifique et de la technologie,

- Faïza Feki : représentant la banque centrale de Tunisie,

- Kamel Rekik : représentant l'institut tunisien des études stratégiques.

**Liste des agents à promouvoir au choix au grade
de secrétaire dactylographe
au titre de l'année 1999**

- Rafika Ben Tahar née Chammème

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE
L'HABITAT**

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-501 du 26 février 2000.

Monsieur Ibrahim Ghribi, urbaniste principal, est nommé dans le grade d'urbaniste en chef.

Par décret n° 2000-502 du 26 février 2000.

Sont nommés dans le grade d'ingénieur en chef, les ingénieurs principaux dont les noms suivent :

- Mohsen Saddam,
- Lotfi Brahem,
- Abdeljelil Jatlaoui,
- Faten Hentati,
- Ghazi Chérif.

**MINISTERE DU DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE**

NOMINATION

**Par arrêté des ministres de l'industrie et du
développement économique du 26 février 2000.**

Monsieur Mohamed Abesa est nommé administrateur représentant l'Etat au conseil d'administration de la compagnie des transports par pipe lines au Sahara, et ce, en remplacement de Monsieur Habib Mâalej.

MINISTERE DE L'EDUCATION

**Arrêté du ministre de l'éducation du 24 février
2000, fixant les modalités d'organisation du
concours externe sur épreuves pour le
recrutement d'ingénieurs principaux appartenant
au corps commun des ingénieurs des
administrations publiques.**

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 99-819 du 12 avril 1999, fixant le statut particulier au corps commun des ingénieurs des administrations publiques,

Arrête :

Article premier. - Le concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux appartenant au corps commun des ingénieurs des administrations publiques est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation aux candidats inscrits au tableau de l'ordre des ingénieurs, titulaires du diplôme national d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent et âgés de 35 ans au plus.

L'âge maximum est apprécié à compter du premier jour d'inscription dans un bureau de l'emploi pour les concours ouverts durant les cinq années qui suivent cette inscription.

A défaut d'inscription du candidat dans un bureau de l'emploi, l'âge maximum est apprécié le 1er janvier de l'année d'ouverture du concours.

Art. 2. - L'arrêté portant ouverture du concours fixe :

- le nombre de postes mis en concours et les spécialités exigées, le cas échéant,
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures,
- la date et le lieu du déroulement de l'épreuve,
- le lieu et l'adresse où les dossiers de candidatures doivent être déposés ou adressés par lettre recommandée.

Art. 3. - Les épreuves du concours sont appréciées par un jury dont la composition est fixée par le Premier ministre.

Art. 4. - Les candidats au concours susvisé doivent déposer ou adresser par lettre recommandée un dossier de candidature comprenant les pièces suivantes :

A) Lors du dépôt de la candidature :

- 1) une demande de candidature,
- 2) une photocopie de la carte d'identité nationale,
- 3) une photocopie du diplôme scientifique accompagnée, en ce qui concerne les diplômes étrangers, d'une attestation d'équivalence,
- 4) une photocopie de l'attestation d'inscription au tableau de l'ordre des ingénieurs.

Il n'est pas nécessaire que la signature soit légalisée et que les photocopies de ces pièces soient certifiées conformes aux originaux.

Le candidat qui a dépassé l'âge légal, doit joindre aux pièces sus-énumérées une attestation justifiant l'accomplissement par l'intéressé des services civils effectifs ou l'inscription dans un bureau de l'emploi :

B) Après l'admissibilité au concours et avant l'affectation :

Les candidats déclarés admis doivent compléter leurs dossiers des pièces suivantes :

- 1) un extrait du casier judiciaire (l'original) délivré depuis un (01) an au maximum,
- 2) un extrait de l'acte de naissance délivré depuis un (01) an au maximum,
- 3) un certificat médical délivré depuis trois (03) mois au maximum, attestant que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires pour l'exercice de ses fonctions sur tout le territoire de la République,

4) une photocopie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique,

5) une attestation d'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre des ingénieurs.

Art. 5 - Toute candidature parvenue après la clôture de la liste d'inscription est obligatoirement rejetée, le cachet de la poste ou la date d'enregistrement au bureau d'ordre central faisant foi.

Art. 6 - La liste des candidats admis définitivement à participer au concours est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Art. 7 - Le concours externe susvisé comporte une épreuve orale pour l'admission définitive.

L'épreuve consistera en un exposé oral portant sur un sujet tiré au sort du programme annexé au présent arrêté et suivi d'une discussion avec le jury.

Au cas où le candidat veut changer de sujet, la note qui lui sera attribuée doit être divisée par deux.

La durée fixée pour le déroulement de l'épreuve orale est définie ainsi qu'il suit :

Epreuve orale	Durée
Préparation	30 minutes
Exposé	15 minutes
Discussion	15 minutes

Art. 8. - L'épreuve orale se déroulera en langue arabe ou en langue française selon le choix du candidat.

Art. 9. - Les candidats ne peuvent disposer pendant la durée du déroulement de l'épreuve, ni de livres, ni de brochures, ni de notes, ni de tout autre document de quelque nature que ce soit.

Art. 10. - Nonobstant les poursuites pénales de droit commun, toute fraude ou tentative de fraude dument constatée entraîne l'exclusion immédiate du candidat de la salle d'examen, l'annulation de l'épreuve qu'il a subie et l'interdiction de participer pendant cinq (5) ans à tous concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction sera prononcée par arrêté du ministre de l'éducation.

Toute fraude ou tentative de fraude doit faire l'objet d'un rapport circonstancié du surveillant ou de l'examineur qui l'a constatée.

Art. 11. - Il est attribué à l'épreuve orale une note variant de zéro (0) à vingt (20).

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une note égale à dix (10) points au moins.

Si plusieurs candidats ont obtenu la même note, la priorité sera accordée au plus âgé.

Art. 12. - Toute note inférieure à six sur vingt (06/20) est éliminatoire.

Art. 13. - Le jury du concours procède au classement des candidats par ordre de mérite et propose deux listes de candidats pouvant être admis définitivement :

A - La liste principale.

B - La liste complémentaire : cette liste est établie dans la limite de 50% au maximum du nombre des candidats inscrits sur la liste principale, elle permet, le cas échéant, à

l'administration de remplacer les candidats inscrits sur la liste principale et qui n'ont pas rejoint leur poste d'affectation.

Art. 14. - La liste principale et la liste complémentaire des candidats admis au concours externe pour le recrutement d'ingénieurs principaux sont arrêtées définitivement par le ministre de l'éducation.

Art. 15. - L'administration proclame la liste principale et invite les candidats admis à rejoindre leur poste d'affectation.

Au terme du délai maximum d'un mois après la date de proclamation de la liste principale, l'administration doit mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception les candidats défaillants en les invitant à rejoindre leur poste dans un délai maximum de quinze (15) jours, faute de quoi, ils sont radiés de la liste principale des candidats admis au concours et remplacés par ceux inscrits par ordre de mérite sur la liste complémentaire.

Le recours à la liste complémentaire prend fin dans un délai maximum de six (6) mois après la proclamation de la liste principale.

Art. 16. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2000.

Le Ministre de l'Education
Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Annexe

Programme du concours externe sur épreuves pour le recrutement d'ingénieurs principaux

1) Spécialité : informatique

* Architecture des ordinateurs

- structure et fonctionnement d'un ordinateur

- traitement parallèle

- fonctionnement du multi-process

* Systèmes d'exploitation :

- fonctions

- différents systèmes d'exploitation (UNIX-Windows)

* Bases de données :

- modèles des systèmes de gestion de base de données (SGBD)

- langages de quatrième génération

* Système d'information :

- méthodes de planification, de conception et de développement des systèmes d'information

- conception et langages orientés objet

- méthode de conduite de projet

* Sécurité informatique :

- technologies et outils

* Réseaux de données :

- modèle TCP/IP, ISO

- les techniques X25 et relais de trame

- les réseaux ATM

- les réseaux locaux

- administration des réseaux

* Internet et intranet : conception et outils

2) Spécialité : télécommunication

* Théorie du signal

- les signaux déterministes continue
- les signaux aléatoires continus
- quantification, numérisation d'un signal, échantillonnage

* Electronique numérique

- systèmes combinatoires
- systèmes séquentiels
- structure générale d'un processeur
- la conversion de signaux
- les modulations numériques
- la technologie des composants numériques

* Système d'information

- structure et fonctionnement d'un ordinateur
- système d'exploitation
- système de gestion de base de données
- langages et outils de développement
- concept des systèmes orientés objet

* Internet et intranet

- conception

- outils

* Réseaux de données

- modèle TCP/IP, ISO
- les techniques X25 et relais de trame
- les réseaux ATM
- les réseaux locaux
- administration des réseaux
- * techniques multimédia
- généralités
- enregistrement et traitement du son
- capture et traitement d'image
- application aux services et réseaux des télécommunications

3) Spécialité : génie civil

Option bâtiment :

- nature et qualités physiques et mécaniques des sols (différents terrains, sondages, contraintes des sols, force portante...)

- fondations (différents types, conditions d'exécution, avantages et inconvénient de chaque système)

- conception et calcul des structures simples

* Superstructure et gros oeuvres

- murs (divers types, cloisons, murs rideaux)
- différents types et caractéristiques de la maçonnerie, plancher

- jointement et rejointement, joint de dilatation et de rupture, enduits aux liants hydrauliques, percement et scellements, conduite et gaine, travaux de plâtrerie, ouvrages en struc, escaliers, carrelages et produits céramiques

- matériaux traditionnels : agrégat, chaux, ciments, plâtre, mortiers, et béton

- mise en oeuvre, transport du béton, épandage et vibration, béton coulé sous l'eau, coffrage

- constitution d'un dossier d'exécution (pièces écrites, plans, différents lots...) d'un lycée, d'un hôpital et d'un immeuble d'habitation

- indication sur les coûts des principaux postes de travaux

- différentes surcharges d'exploitation adoptées pour les bâtiments (bureaux, écoles, boutiques, hôpitaux, salles de spectacle)

- terrassements

- fondations

- maçonnerie

- plancher

- étanchéité

- enduits

- revêtement des sols et murs

- notions sur les équipements de détails.

Arrêté du ministre de l'éducation du 24 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers visé à l'article huit (08) du décret susvisé n° 99-2495 du 8 novembre 1999 pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé :

- les professeurs principaux de l'enseignement secondaire assurant un enseignement et justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à treize (13) sur vingt (20),

- les professeurs principaux de l'enseignement secondaire assurant un enseignement et justifiant de huit (08) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à quatorze (14) sur vingt (20),

- les professeurs principaux de l'enseignement secondaire chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel et justifiant de dix (10) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant au moins à treize (13) sur vingt (20) de moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note administrative.

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae et un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,
- une copie, au cas échéant, des livres scolaires et des études à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquels il a participé et qui sont visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours,
- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique au grade auquel appartient le candidat (Coef. 1),
- l'ancienneté au grade du candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté),
- la bonification d'une note maximum de dix (10) points pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après la maîtrise ou diplôme équivalent, et ce, comme suit :
 - le doctorat : dix (10) points,
 - le diplôme des recherches approfondies (D.R.A) : cinq (05) points,
 - le diplôme des études approfondies (D.E.A) : trois (03) points,
 - le certificat d'aptitude à la recherche (C.A.R) : deux (02) points.

Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents obtenus après la maîtrise ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- La bonification d'une note maximum de dix (10) points pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédentes le concours.

- La bonification de quatre (04) points pour les professeurs titulaires de la maîtrise ou de titres ou de diplômes admis en équivalence et chargés depuis cinq ans

au moins des fonctions de directeur de lycée secondaire ou école préparatoire ou censeur de lycée secondaire ou d'un emploi fonctionnel à l'administration centrale ou régionale du ministère de l'éducation.

Art. 8. - Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

- dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à l'enseignant exerçant dans les classes,

- dans le cas où le mérite des enseignants exerçant dans les classes est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles dans les 10% du nombre total des professeurs principaux de l'enseignement secondaire qui remplissent les conditions susvisées à condition de répartir ce taux sur les différentes disciplines enseignées. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de l'éducation.

Art. 9. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur principal hors classe de l'enseignement est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur la tentative de fraude et après avis du candidat.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2000.

Le Ministre de l'Education

Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'éducation du 24 février 2000, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement.

Le ministre de l'éducation,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 99-2495 du 8 novembre 1999, portant création des grades de professeur principal hors classe de l'enseignement et de professeur hors classe de l'enseignement du ministère de l'éducation,

Arrête :

Article premier. - Le concours interne sur dossiers visé à l'article dix (10) du décret susvisé n° 99-2495 du 8 novembre 1999 pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement est organisé conformément aux modalités fixées par le présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent être candidats au concours susvisé :

- les professeurs de l'enseignement secondaire, les professeurs de l'enseignement secondaire technique et les professeurs de l'enseignement artistique titulaires dans leur grade assurant un enseignement et ayant un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent et justifiant de neuf (09) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste des candidatures et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à douze (12) sur vingt (20),

- les professeurs de l'enseignement secondaire, les professeurs de l'enseignement secondaire technique et les professeurs de l'enseignement artistique titulaires dans leur grade chargés d'un travail administratif ou d'un emploi fonctionnel et ayant un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou un diplôme équivalent et justifiant de neuf (09) années d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant une moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique et note administrative égale au moins à douze (12) sur vingt (20).

Art. 3. - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de l'éducation. Cet arrêté fixe :

- le nombre d'emplois mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription,
- la date de la réunion du jury du concours.

Art. 4. - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le jury est chargé principalement de :

- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement du concours,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- l'évaluation des documents pédagogiques présentés par le candidat,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.

Art. 5. - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature par la voie hiérarchique au ministère de l'éducation comprenant les pièces suivantes :

- un curriculum vitae et un dossier comprenant les pièces justificatives des services accomplis par le candidat,
- une copie, au cas échéant, des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires que le candidat a élaboré ou à l'élaboration desquels il a participé et qui sont visés par le ministère de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours,
- un résumé du dossier administratif et pédagogique du candidat.

Art. 6. - La liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre de l'éducation sur proposition du jury du concours.

Art. 7. - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont appréciés par le jury du concours qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :

- la dernière note pédagogique au grade auquel appartient le candidat (Coef. 1),
- l'ancienneté au grade du candidat (1 point pour chaque année d'ancienneté),

- la bonification d'une note maximum de quinze (15) points pour les candidats ayant obtenu des diplômes scientifiques après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ou diplômes équivalents, et ce, comme suit :

- cinq (05) certificats ou équivalents : dix (10) points,
- quatre (04) certificats ou équivalents : huit (08) points,
- trois (03) certificats ou équivalents : six (06) points,
- deux (02) certificats ou équivalents : quatre (04) points,
- un (01) certificat ou équivalent : deux (02) points.

Les mêmes diplômes scientifiques ou équivalents obtenus après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que le candidat obtient un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour la bonification précédente.

- La bonification d'une note maximum de dix (10) points pour ceux qui participent à l'élaboration des livres scolaires et des études et recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques para-scolaires visés par le ministre de l'éducation pour les deux dernières années précédant le concours.

Art. 8. - Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.

- dans le cas où le mérite des candidats est jugé égal, la priorité est accordée à l'enseignant exerçant dans les classes,

- dans les cas où le mérite des enseignants exerçant dans les classes est égal, la priorité est accordée au plus âgé.

Le jury du concours arrête la liste des candidats admissibles dans les 20% du nombre total des professeurs de l'enseignement secondaire, des professeurs de l'enseignement secondaire technique et les professeurs de l'enseignement artistique titulaires du diplôme de fin d'études du 1er cycle de l'enseignement supérieur ou équivalent et qui remplissent les conditions susvisées à condition de répartir ce taux sur les différentes disciplines enseignées. Cette liste est soumise à l'approbation du ministre de l'éducation.

Art. 9. - La liste des candidats admis définitivement au concours interne pour la promotion au grade de professeur hors classe de l'enseignement est arrêtée par le ministre de l'éducation.

Art. 10. - Toute fraude ou tentative de fraude dument constatée entraîne l'interdiction de la participation du candidat pendant cinq (05) ans à tout concours ou examen administratifs ultérieurs.

Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de l'éducation en se basant sur un rapport circonstancié du jury du concours sur la tentative de fraude et après avis du candidat.

Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2000.

Le Ministre de l'Education
Ahmed Iyadh Ouederni

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi